

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1654/2531

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย สุนทร กันหนองฮะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำเบิกความของพนักงานสอบสวนอาจรับฟังประกอบได้แต่เพียงว่าพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนได้ความอย่างไร แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรที่สืบสวนสอบสวนได้ความหรือไม่ โจทก์ต้องมีพยานมาเบิกความยืนยันต่อศาล.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ใช้จ้างวานจำเลยที่ 1 กับพวกให้ฆ่านายภิรมย์หรือดี บุญเจริญ ต่อมาจำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงเป็นเหตุให้นายภิรมย์หรือดี บุญเจริญ ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 84, 289 (4)

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4), 84, 83 ให้ลงโทษประหารชีวิต คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบกับ มาตรา 52 (2) ให้ลงโทษจำคุกคนละ 50 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าในวันเวลาเกิดเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามฟ้องโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิดโดยใช้จ้างวานให้จำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตาย และจำเลยที่ 1 ได้ฆ่าผู้ตายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ใช้จ้างวานให้จำเลยที่ 1 ฆ่าผู้ตาย และจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย โจทก์คงมีพยานตำรวจตรีวิทยาซึ่งเป็นผู้สืบสวนสอบสวนคดีนี้เป็นพยานเบิกความตามข้อนำสืบของโจทก์ว่า หลังจากเกิดเหตุมีสายลับมาแจ้งต่อร้อยตำรวจตรีประยูร เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานครว่าจำเลยที่ 1 กับนายเดือนเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตาย โดยใช้รถจักรยานยนต์ของนายหัดซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยเดื่อเป็นยานพาหนะในการกระทำความผิด และจากการสอบสวนนายหัดให้การต่อพันตำรวจตรีวิทยาวานายเดือนกับจำเลยที่ 1 ได้ขอยืมรถจักรยานยนต์คันนี้จากนายหัดไป เมื่อนำมาคืนแล้วได้บอกนายหัดว่าได้ขับรถคันดังกล่าวไปทำการฆ่าผู้ตาย พันตำรวจตรีวิทยาได้ติดตามจับจำเลยที่ 1 มาดำเนินคดี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนว่าได้ร่วมกับนายเดือนฆ่าผู้ตายโดยมีผู้ว่าจ้าง และได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาท พันตำรวจตรีวิทยาได้เรียกนายหัดมาสอบสวนเพิ่มเติม ได้ความว่านายเดือนเคยบอกนายหัดว่าได้ติดต่อให้นางอรุณ มุ่งบังไปรับค่าจ้างจากจำเลยที่ 2 พันตำรวจตรีวิทยาได้จับกุมนางอรุณมาสอบสวน ได้ความว่านายเดือนเคย

ใช้ให้นางอรุณไปเอาเงินจำนวน 5,000 บาท จากจำเลยที่ 2 ที่บ้านและได้รับเงินที่จำเลยที่ 2 ฝากไว้จากนางอรุณมารดาจำเลยที่ 2 ไปให้นายเดือนซึ่งจากการสอบสวนนางอรุณมารดาจำเลยที่ 2 ก็ได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้ฝากเงินดังกล่าวไว้ พันตำรวจตรีวิทยาจึงจับจำเลยที่ 2 มาดำเนินคดีจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวน ศาลฎีกาเห็นว่าคำเบิกความของพันตำรวจตรีวิทยาอาจรับฟังประกอบได้ก็แต่เพียงว่าพันตำรวจตรีวิทยาสืบสวนสอบสวนได้ความตามที่โจทก์นำเสนออย่างไร แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรที่สืบสวนสอบสวนได้ความหรือไม่โจทก์ต้องมีพยานมาเบิกความยืนยันต่อศาลเกี่ยวกับเรื่องนี้โจทก์คงมีนายหัด บุตรดี มาเบิกความเป็นพยานว่านายหัดเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนก.2869 ปราจีนบุรีก่อนที่จะรถคันนี้จะถูกยึด นายเดือนได้ยืมรถคันดังกล่าวไปซื้อของและนำมาคืนในวันเดียวกันซึ่งก็ไม่ได้ความจากนายหัดว่าจำเลยที่ 1 กับพวกได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของนายหัดไปเพื่อกระทำความผิดแต่อย่างใดด้วย ข้อที่พันตำรวจตรีวิทยาสืบสวนสอบสวนมาจึงยังรับฟังเป็นจริงไม่ได้ แม้ในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ แต่คำรับดังกล่าวเป็นเพียงคำบอกเล่าข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ